



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17026 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 02/07/1967), con il patrocinio dell'avv. LIVI MAURO giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 (ROMA (RM), 08/03/1973), con il patrocinio dell'avv.

LA ROSA BARBARA giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

CONCLUSIONI

All'udienza del 09/01/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1*, premesso che in data 23/05/1993 contraeva matrimonio concordatario con *CP_1* e che dall'unione nascevano i figli *Per_1* (09/06/2000) e *Per_2* (22/08/1995), esponeva che con sentenza n. 815/2019 il Tribunale di Civitavecchia pronunciava la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli, assegnazione al ricorrente della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, sita in Ladispoli Via Praga n. 10/A; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e conferma delle condizioni separative, non essendo intervenuto alcun mutamento della situazione fattuale.

All'udienza presidenziale, preso atto della mancata costituzione della resistente, il presidente delegato adottava i provvedimenti provvisori confermando le condizioni della separazione e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Con comparsa del 07/12/2021 si costituiva in giudizio *CP_1*

che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare in favore del *Pt_1* asserendo che entrambi i figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica.

Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, all'udienza del 09/01/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/05/1993, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

Relativamente alle statuizioni accessorie meritano di essere confermati i provvedimenti provvisori atteso che sebbene la figlia delle parti *Per_2* abbia a sua volta avuto un figlio, nondimeno ella continua a vivere con il ricorrente nella casa familiare ed è allo stato inoccupata, mentre il secondogenito *Per_1* è stato assunto dal padre, medico odontoiatra, con contratto di apprendistato professionalizzante in scadenza a giugno 2024, con retribuzione netta mensile di circa euro 1.000,00, di talché non vi è univoca certezza del suo stabile inserimento nel contesto lavorativo né della raggiunta indipendenza economica, dovendo, dunque, essere previsto e stabilito che il padre continuerà a provvedere integralmente al mantenimento dei due figli con lui conviventi.

Per l'effetto deve, essere, altresì assegnata anche in questa sede al Massà la casa familiare sita in Ladispoli Via Praga n. 10/A.

Per completezza mette conto evidenziare che alcuna parte ha proposto

domanda di assegno divorzile.

Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17026/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 23/05/1993 tra *Parte_1* (ROMA, 02/07/1967) e *CP_1* (ROMA, 08/03/1973) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00333, Parte II, Serie A05, Anno 1993, alle seguenti condizioni:

la casa familiare sita in Ladispoli Via Praga n. 10/A è assegnata al ricorrente *Parte_1*

dispone che il padre provveda integralmente al mantenimento dei figli *Per_2* (1995) e *Per_1* (2000);

spese compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 16/04/2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi